

변화한 시장, 낡은 편성 규제 : 방송프로그램 편성 자율성 강화를 위한 참규제

채정화
MBC 전문연구위원

목차

- 1 들어가며
- 2 주요 편성 규제 진단
 - 1) 오락 프로그램 편성 비율 규제: 사문화된 상한선
 - 2) 국내제작 방송프로그램 편성 규제: 이미 달성된 목표
 - 3) 순수 외주제작 프로그램 편성 비율 규제: 역전된 역학관계
- 3 편성의 자율성 강화를 위한 참규제: 이익형량의 재설계

요약

방송 편성 규제는 방송이 유일한 영상 매체였던 시절에 설계된 틀을 현재까지도 답습하고 있다. 오락 프로그램 편성비율, 국내제작 편성비율, 순수외주제작 편성비율과 같은 주요 편성 규제는 도입 당시의 정책 목표를 이미 상당 부분 달성하였거나 실효성이 크게 약화되었다. 미디어 환경이 OTT 등 다양한 플랫폼 중심으로 급변했음에도 편성 규제는 여전히 방송사업자에게 비대칭적으로 적용되고 있다. 이에 본고는 세 가지 편성 규제의 이행 현황을 데이터로 진단하고, 해당 규제가 실제 편성 현장에서 어떤 제약으로 작동하는지 검토한다. 나아가 공익적 목적과 경제적 효율성 간의 이익형량을 재점검함으로써, 사전적·총량적 규제에서 사후적·자율적 규제로의 전환을 제안한다.

1. 들어가며

최근 선풍적인 인기를 끌었던 드라마 <참교육>과 <김부장>은 현실의 법과 제도, 공권력이 제대로 해결하지 못하는 사회적 부조리를 시원하게 응징하고 정의를 바로 세우는 “사이다” 서사로 많은 시청자들에게 카타르시스를 제공했다(최서은, 2026. 7. 10). “현실은 고구마, 드라마는 사이다”라는 기사 제목¹⁾이 오늘날 방송 규제 현실에도 사이다 같은 드라마틱한 반전이 펼쳐지길 바라는 필자의 마음과 같아 더 공감이 간다.

방송 편성 규제는 방송이 유일한 영상 매체였던 시절의 규제 프레임에 여전히 따르고 있다. 그 시절에는 존재하지 않았던 글로벌 OTT는 별도의 규제 없이 미디어 생태계의 변화와 이용자의 선호에 맞춰 자유롭게 콘텐츠를 제공하고 있다. 전통 미디어만 방송법 규제를 적용받으며 새롭게 등장한 사업자들과 경쟁해야 하는 비대칭 구조가 갈수록 뚜렷해지면서, 이에 대한 정책 수요도 함께 확대되고 있다.

과거 지상파방송이 주도하던 영상 콘텐츠의 유통과 소비 구조는 이제 시공간의 제약이 없는 OTT 서비스 중심으로 빠르게 재편되었다. 이는 현재진행형이 아니라 이미 완료된 변화에 가깝다.

법제정 당시의 규제 프레임은 소수의 방송사업자가 실시간으로 일방향 콘텐츠를 제공하고, 시청자는 제한된 공급자가 제공하는 한정된 선택지 안에서만 콘텐츠를 이용할 수 있었기에 정당성과 통제력을 동시에 확보할 수 있었다. 하지만 지금은 무한에 가까운 선택지 속에서 이용자의 선택권이 콘텐츠 제공자의 지위보다 우월해졌고, 콘텐츠 제공 및 이용의 스펙트럼이 확대되면서 편성 규제 도입 당시의 목적은 이미 효력을 상실했다. TV 시청시간의 감소와 이탈, 비실시간 시청의 증가로 방송시간과 시청시간이 분리되고 실시간 방송 시청자층도 특정 세대에 편중되는 현상은, 다양성 구현 정책 수단인 편성 규제가 재구조화되어야 함을 보여주는 단면이다.

방송 프로그램 편성에 대한 정부 개입이 정당성을 가질 수 있었던 또 다른 근거는 방송 콘텐츠의 상업화로 공익적 콘텐츠와 다양한 콘텐츠가 제대로 유통되지 않아 시장 실패로 이어질 수 있다는 점에 있다. 그 기저에는 실시간 TV 중심의 시청 행태가 전제되어 있다. 하지만 미디어 생태계는 빠르게 전환되었고, 과거 우월적 지위에 있던 미디어를 통제함으로써 달성하고자 했던 규제 목적 자체가 불명확해졌다. 이렇게 불명확해진 규제

프레임은 편성 현장에서 더 구체적인 제약으로 나타난다. 방송사는 시청자 수요 변화에 따라 탄력적으로 편성을 조정하기 어렵고, 콘텐츠 경쟁력을 향상시키기 위한 운신의 폭도 좁은 것이 현실이다.

규제의 명확성이 부족하면 실효성이 저하되는 것은 당연한 귀결이다(황현정, 2024). 오늘날 방송 산업의 지속 가능한 성장과 시청자 복지 증진을 위해 과거의 정책 목표를 재검점해 볼 필요가 있다. 미디어 생태계의 선순환 구조를 만들기 위해 공익적 목적과 경제적 효율성의 무게 중심도 어디에 더 방점을 두어야 할지 살펴봐야 한다.

방송 산업에서 현실의 ‘고구마’는, 정부 규제가 오히려 시장의 비효율을 키우는 요소로 작동하는데 좀처럼 해소되지 못하고, 바뀐 역학 구조 속에서 비대칭적 시장 행위가 고착되어 가는데도 이를 바로잡을 ‘참교육’의 계기가 마련되지 않는다는 데 있다. 이제는 규제를 보는 관점도 바뀌어야 한다. 규제의 사전적 의미는 “규칙이나 규정에 의하여 일정한 한도를 정하거나 정한 한도를 넘지 못하게 막는” 것이지만, 이미 통제 밖의 영역이 많아진 동시에 막을 필요가 없어진 규제도 여전히 공존하고 있다. 그렇다면 지금 방송 산업에 필요한 “참규제”란, 변한 상황에 맞게 하지 말아야 할 행위를 하지 않을 수 있는 환경 조성과 지원이 아닐까?

이에 본고에서는 오늘날 방송 편성에 있어서 가장 개선이 시급한 편성 규제인 오락 프로그램 상한 규제, 국내제작 방송프로그램 편성 규제, 순수외주제작 프로그램 의무 편성 규제를 차례로 진단한다. 각 규제가 도입 취지를 여전히 달성하고 있는지, 그리고 방송사업자의 편성 자율성에 실무적으로 어떤 부담을 지우고 있는지를 짚어본 뒤, 공익적 목적과 경제적 효율성의 이익형량을 재검점하는 개선 방향을 제시하고자 한다. 그 시점은 현재 정부가 정해놓은 제한을 방송사가 어느 수준에서 준수하고 있는지 진단에서부터 하고자 한다.

1) 최서은 (2026. 7. 10). "현실은 고구마, 드라마는 사이다... '참교육' 이어 '김부장'까지 응징에 열광하는 우리". <경향신문>. <https://www.khan.co.kr/article/202607101655001>

2. 주요 편성 규제 진단

1) 오락 프로그램 편성 비율 규제: 사문화된 상한선

방송 프로그램 장르별 편성 비율 규제는 방송 프로그램의 균형 있는 편성을 통해 콘텐츠 다양성을 확보하기 위해 도입되었다.

오락 프로그램에 대해 상한 규제를 둔 것은 상업적 유인이 강한 오락 프로그램의 비중이 과도할 경우 방송의 공적 기능이 잠식될 수 있다는 우려에 기인한 것으로, 오락 프로그램이 교양·보도 프로그램에 비해 공공성이 낮다는 전제도 내포하고 있다(배진아, 2020). 현행 방송법은 보도·교양·오락 프로그램이 상호 조화를 이루도록 편성해야 한다고 규정하면서도, 실제로는 오락 프로그램에 한정해서만 편성 비율을 두고 있다. 오락 프로그램 편성 규제는 다양한 장르의 프로그램 제작 유도보다는 오락 프로그램의 편성량만을 제한하는 데 방점을 두고 있어 규제 취지에 부합하지 못하는 한계를 드러낸다. 제한하는 데에만 초점을 두고 있기 때문이다(황현정 외, 2025). 오락 프로그램 가운데 사회적으로 큰 반향을 일으키며 사회에 긍정적으로 기여한 사례도 적지 않고, 오히려 시청자가 선택할 수 있는 콘텐츠의 다양성 자체가 이용자의 선택 범주를 넘어설 정도로 확대된 상황이다. 장르별 편성 비율 규제가 본래의 규제 목표를 실제로 달성하고 있는지 그 실효성에 의문이 제기된다.

뿐만 아니라 미디어 융복합 환경에서 장르 간 경계가 갈수록 모호해지면서, 오락이라는 장르 구분 자체의 유효성이 떨어진다는 문제의식도 이미 폭넓은 공감대를 얻고 있다. 방송법상 장르 구분은 여전히 법 제정 당시의 방식을 고수하고 있어 오늘날 콘텐츠의 다양성과 복잡성을 포섭하는 데 한계가 따른 교양과 오락은 프로그램이 시청자에게 어떤 기능 또는 목적으로 방송되는지를 기준으로 구분되는데(주창윤 외, 2012), 이러한 기능적 구분 기준은 콘텐츠 제공자와 이용자 간 인식 차이를 낳고, 이 간극은 곧 규제의 모호성과 비체계성으로 이어진다(황현정, 2024). 방송사 제작 현장에서는 시청자의 반응과 선호에 따라 프로그램을 유기적으로 기획하는데 법률상 장르 구분은 이를 사후적으로 세 범주 중 하나에 끼워 맞추도록 강제한다는 점에서 실제 제작 관행과도 괴리가 크다. 장르의 혼종은 경쟁이 치열해지는 방송 시장에서 시청자의 관심과 호응을 이끌어내기 위해 새로움을 추구하는 전략의 하나로 자연발생적 결과로 볼 수 있다(배진아, 2020; 황현

정, 2024).

편성 규제는 단순히 편성 비율을 제한하는 데 그치지 않고, 실무 차원에서는 콘텐츠 공급과 편성의 자율권을 제약하는 요소로 작용한다. 이는 과거 소수 사업자가 시장을 지배하던 과점적 미디어 생태계에서는 유효한 규제 성과를 낼 수 있다. 그러나 전통 방송 미디어와 온라인 플랫폼 사업자가 무한 경쟁에 놓인 오늘날의 생태계에서는, 과거의 시장 실패에 대응하기 위해 설계된 예방적 정부 규제 수단이 제대로 작동할 수 있는 전제 조건 자체가 더 이상 성립하지 않는다(정영주·황현정, 2024). 현 생태계에서는 또 다른 유형의 시장 실패에 대응하는 규제 설계가 필요하며, 콘텐츠 공급 차원의 운영 메커니즘 변화에 부합하는 생태계 조성 요건을 고려할 필요가 있다.

또한 오락 편성 비율 규제는 독립된 규제가 아니라 재허가·재승인 심사, 내용 심의, 광고 규제, 방송평가 등 다수의 규제와 유기적으로 연관되어 있다. 실제로 방송미디어통신위원회의 방송평가 세부기준은 장르별 편성비율을 재허가·재승인 심사에 반영해 편성 영역 평가 항목으로 직접 활용하고 있어, 오락 편성 비율 규제 하나만 분리해 개편하기보다 연계된 규제 체계 전반을 함께 재검토할 필요가 있다.

오락 장르 상한 규제가 사문화된 데에는 융합 장르의 증가로 장르 구분이 모호해진 것과 방송사의 재원 조달 여건도 영향을 미쳤다. 교양과 오락의 경계가 모호한 프로그램의 경우, 재원이 부족한 방송사로서는 상대적으로 수익성이 높은 오락 장르로 분류해 편성하려는 유인이 있었기 때문이다. 그러나 방송법 시행령 개정으로 가상광고 허용 장르가 교양 프로그램까지 확대되면서(방송미디어통신위원회, 2025), 교양 장르도 오락 장르에 준하는 광고 수익을 확보할 수 있는 길이 열려 과거처럼 오락 장르를 선호할 유인이 상대적으로 줄어들었다.

이러한 배경에서, 오락 장르 상한 규제가 폐지되더라도 오락 장르의 비중이 실제로 상승할 가능성은 높지 않고, 오락 장르와 교양 장르 간 대체 관계를 입증하는 실증적 근거 역시 확인된 바 없다. 오락 장르의 제작비 또한 지속적으로 상승하는 추세여서, 오락 편성 비율이 현재 수준을 크게 상회할 가능성은 낮다. 실제로 2021년 오락 프로그램 편성 상한이 50%에서 60%로 완화된 이후의 편성 비율 추이를 살펴보면, KBS2를 제외한 나머지 방송사업자는 뚜렷한 변화가 나타나지 않는다(황현정, 2024). 지난 10년간 지상파 3사의 오락 프로그램 편성 비율은 연도별로 등락을 보이면서도, MBC와 SBS는 10년 전보

다 오히려 하락하는 양상으로 나타났다.

아울러 방송법 제69조 제3항 후단에는 주시청시간대 편성 제한도 명문화하고 있고, 재허가·재승인 심사에 반영되는 방송평가의 편성 영역 평가에서도 주시청시간대의 균형적 편성(50점 배점)을 별도로 평가하고 있다. 사실상 중첩된 규제 체계가 운영되고 있다. 이 균형적 편성 평가는 방송분야별로 보도(편성비율 40% 미만 구간)와 오락(편성비율 60% 이상 70% 미만 구간) 편성 비율에 따라 점수를 차등 부여하는 방식으로 운영된다.

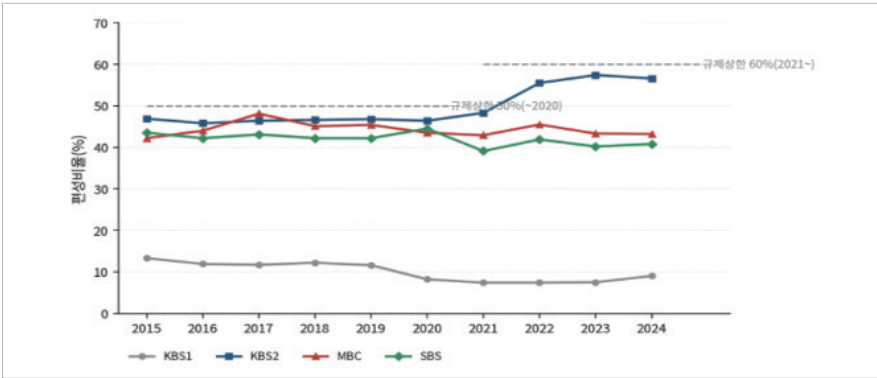
주시청시간대 오락 프로그램 편성 비율을 보면 10년 전보다는 낮아졌지만 일정 수준을 유지하며 큰 변동폭을 보이지 않는다(황현정, 2024). 이는 방송사들이 한정된 방송시간이라는 자원 안에서 운영 효율성과 규제 준수 사이의 균형점을 모색한 결과로 해석할 수 있다. 현실적으로 또 다른 이면에는 방송사가 경영 위기 속에서 저비용·고효율 장르로 유연하게 전환할 수 있는 여지를 규제가 가로막고 있는 측면 역시 간과할 수 없다. 오락과 교양 장르의 혼종형 프로그램이 다수인데, 이를 규제 행정에 맞춰 분류를 해야만 하는 역설적이고 비효율적인 상황이 벌어지고 있는 것이다.

[표 1] 지상파 3사 TV채널 오락 프로그램 편성비율 추이

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
규제상한	50%					60%				
KBS1	13.3	11.9	11.7	12.2	11.6	8.2	7.4	7.4	7.5	9.0
KBS2	46.9	45.8	46.4	46.6	46.8	46.4	48.3	55.5	57.4	56.6
MBC	42.2	44.0	48.1	45.1	45.4	43.5	42.9	45.5	43.3	43.2
SBS	43.5	42.2	43.1	42.2	42.2	44.5	39.1	41.9	40.2	40.8

출처 : 2016년~2022년 방송통신위원회 「방송평가 기반조성 방송사업자 편성현황 조사」보고서 재구성, 「미디어 융복합 시대의 편성 규제 정책의 지향점 연구」, 「방송 프로그램 장르 구분의 타당성 검토: 방송법과 방송사업자 및 수용자의 장르 분류 기준 차이를 중심으로」, 「방송산업 경쟁력 강화를 위한 수중계 등 편성규제 개선 방안 연구」, 재구성함

[그림 1] 지상파 3사 TV채널 오락 프로그램 편성비율 추이

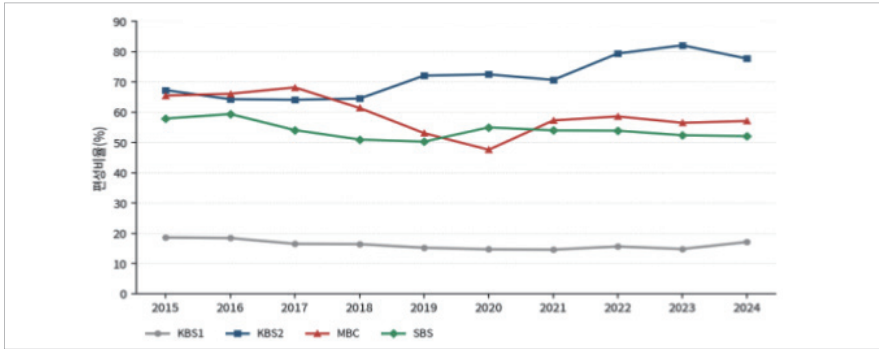


[표 2] 지상파 3사 TV채널 주시청시간대 오락 프로그램 편성비율 추이

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KBS1	18.6	18.4	16.5	16.4	15.2	14.7	14.6	15.6	14.8	17.1
KBS2	67.3	64.3	64.1	64.5	72.1	72.5	70.7	79.4	82.1	77.7
MBC	65.5	66.1	68.2	61.4	53.1	47.6	57.3	58.6	56.5	57.1
SBS	57.9	59.4	54.1	51.0	50.3	55.0	54.0	53.9	52.4	52.1

출처 : 2016년~2022년 방송통신위원회 「방송평가 기반조성 방송사업자 편성현황 조사」보고서 재구성, 「미디어 융복합 시대의 편성 규제 정책의 지향점 연구」, 「방송 프로그램 장르 구분의 타당성 검토: 방송법과 방송사업자 및 수용자의 장르 분류 기준 차이를 중심으로」, 「방송산업 경쟁력 강화를 위한 수중계 등 편성규제 개선 방안 연구」, 재구성함

[그림 2] 지상파 3사 TV채널 주시청시간대 오락 프로그램 편성비율 추이



실제로 방송미디어통신위원회는 2026년 업무보고를 통해 오락물(60% 이하) 및 1개국 수입물(90% 이하) 편성 규제를 폐지하겠다는 방침을 공표하였다(방송미디어통신위원회, 2025). 그러나 지난 5월 발의된 방송법 개정안(의안번호 2219086)에는 오락 프로그램 편성 상한 규정만 삭제하고 주시청시간대 조항은 그대로 유지하고 있다. 앞서 살펴본 오락 프로그램 편성 추이를 볼 때, 상한 규제가 폐지되더라도 오락 편성 비율이 현재 수준을 크게 상회할 가능성은 매우 희박하다. 오락 장르, 특히 예능·드라마의 제작단가가 지속적으로 상승하면서 방송사들이 편성 시간 자체를 늘리기보다 이미 검증된 인기 프로그램의 재방송과 회전 편성으로 대응하는 방향으로 편성 전략을 수립시키고 있기 때문이다(김유정, 2024; 노동렬, 2022; 2023; 유진희, 2024).

오락 프로그램 편성 비율에 근거한 규제는 철저히 실시간 TV 시청 중심의 이용 행태를 전제로 설계된 것으로 이제는 장르 간 융합적 혁신 시도를 제약하는 경직된 규제 패러다임에서 벗어날 필요가 있다. 해외 사례를 살펴보아도 오락 장르에 별도의 편성 상한을 둔 사례는 중국을 제외하고는 찾아보기 어려우며, 주시청시간대를 기준으로 이중 규제를 운영하는 사례는 더욱 흔치 않다. 중국이 2011년 도입한 ‘오락 제한령’의 경우에도 정책 시행 직후 일시적으로 장르 다양성이 증가했을 뿐, 그 효과는 빠르게 소멸된 것으로 확인되었다(Cheng, Wu & Chi, 2019; 国家广播电视总局, 2011. 10. 26). 미국에서도 유사한 취지의 프라임타임 접근 규칙(Prime Time Access Rule)이 1970년부터 시행

되었으나, 본래 정책 설계자의 의도와는 정반대로 저비용 신디케이션 오락물의 확산이라는 결과를 낳았다. 결국 규제 도입 당시의 시장 조건이 더 이상 존재하지 않는다는 이유로 PTAR은 1996년 폐지되었다(FCC, 1995; 1996). 이는 오락 프로그램 편성 규제가 설계될 당시의 미디어 시장 조건이 오늘날에도 여전히 유효한지를 되문게 하며, 오락 프로그램 상한 규제가 지향해야 할 참된 방향이 무엇인지를 더욱 분명하게 보여준다.

2) 국내제작 방송프로그램 편성 규제: 이미 달성된 목표

방송 사업자는 국내에서 제작된 방송 프로그램을 일정 비율 이상 편성해야 하는데, 지상파방송사업자는 80% 이상 편성해야 하고, 이와 별개로 영화·애니메이션·대중음악 분야별 국내 제작 편성 비율도 준수해야 한다. 지상파방송사 3사는 10년 전인 2015년에 이미 95%를 상회했으며, 2024년에도 97%를 웃돌고 있어 국내 콘텐츠의 경쟁력을 감안하면 80% 기준이 큰 의미를 갖기 어려움을 시사한다. 영화는 전체 영화 방송시간의 25%, 애니메이션은 전체 애니메이션 방송시간의 45%, 대중음악은 전체 대중음악 방송시간의 60% 이상을 국내 제작물로 편성해야 하며, 국내 제작 영화와 애니메이션을 주시청 시간대에 편성하면 편성시간의 100분의 150으로 인정한다. 국내제작 애니메이션은 신규 편성 의무도 별도로 명문화하고 있어 지상파는 1%로 정해져 있고, 이를 어린이 주시청 시간대에 편성하면 마찬가지로 편성시간의 100분의 150으로 산정된다.

이러한 국내제작 편성 의무는 중첩된 규제로 작용한다. 하나는 전체 방송시간의 80% 이상을 국내제작물로 채워야 하는 총량 규제이고, 다른 하나는 영화·애니메이션·대중음악 등 장르별로 별도의 국내제작 비율을 다시 요구하는 세부 규제다. 국내 제작 편성 규제는 다층적으로 구성되어 있어 방송사업자는 장르 편성 전략을 세울 때마다 각 장르의 국내제작 비율을 별도로 관리·보고해야 하는 이중의 행정 부담을 안고 있다.

국내제작 애니메이션과 대중음악은 전체 애니메이션 및 대중음악 방송시간의 100%를 국내 제작 콘텐츠로 편성하고 있으며, 영화는 지상파방송사별로 편차가 있지만 대체로 80~100% 수준에서 편성되고 있다. 애니메이션·대중음악 부문은 이미 100%에 근접한 수준으로 편성을 하고 있다는 사실은, 이 규제가 방송사의 실제 편성 행위를 구속하기 때문이 아니라, 국내제작 콘텐츠의 공급이 해외 콘텐츠보다 압도적으로 풍부하고 경쟁력이 우위에 있기 때문에 나타나는 결과로 볼 수 있다.

국내제작 방송프로그램 편성 의무는 해당 규정이 마련될 당시 국내 콘텐츠의 경쟁력이 해외 방송프로그램보다 열위에 있어 자국 영상 콘텐츠를 보호하기 위한 안정적인 규제 수단이었다.

그러나 이러한 규제는 오랫동안 규제의 실효성 측면에서 문제 제기가 있었다. 국내 방송프로그램의 경쟁력이 향상되면서 해외 방송프로그램에 대한 이용자들의 선호도가 높지 않아 실제 국내 제작 방송프로그램이 90% 이상 편성되고 있다. 특히 국내 제작 애니메이션 편성 개선에 대한 정책 수요가 높다. 애니메이션 장르는 국내 제작뿐 아니라 신규 제작물에 대한 편성규제와 어린이 주시청시간대 가중치도 적용되고 있다. 애니메이션 신규 제작물에 대한 편성 규제가 국내 애니메이션 산업 활성화와 창작 독려를 위한 것이지만 전통 미디어의 편성 규제로 달성할 수 있는 정책 수단인가라는 점에서 강하게 반문하게 된다. 또한 애니메이션 주시청자층이 지상파TV가 아닌 OTT와 유튜브 등으로 이동해 시청 경로가 다변화되고, 파편화되었다.

대표적으로 더핑크퐁컴퍼니의 ‘아기상어’는 전통 미디어 편성이 아닌 유튜브를 통해 지난 10년 동안 누적 조회수가 160억 회를 기록하였다. 이는 화제성과 수익성을 동시에 입증하는 등 국내 제작 콘텐츠의 경쟁력을 보여주었다(이재훈, 2025. 10. 14). 이처럼 국내 애니메이션 산업의 성과는 편성 규제 대상이 아닌 유통 경로에서 괄목할 만한 성과를 보이고 있다. 국내제작 콘텐츠의 경쟁력 확보라는 정책 목표가 방송 편성 규제가 아니라 글로벌·디지털 플랫폼 등 다양한 유통 경로를 통해 실질적으로 달성되고 있음을 보여주는 대표적 사례에 해당한다.

제작 환경의 변화도 국내제작 편성 규제의 실효성을 약화시키는 요인으로 작용한다. 국내 애니메이션·영화 제작사들은 방송 편성 여부나 극장 개봉만을 목표로 하지 않고, 기획 초기 단계부터 글로벌 OTT 대상의 판권 판매나 해외 공동제작을 전제로 콘텐츠를 설계하는 경우가 많아졌다. 방송사에 대한 콘텐츠 납품은 여러 유통 창구 가운데 하나로 그 비중이 상대적으로 낮아졌다. 이러한 환경에서 방송 채널의 편성 시간만을 기준으로 국내제작 프로그램 비율을 규율하는 방식은 실제 제작·유통 생태계의 변화를 반영하지 못하고 있는 단면이라 볼 수 있다.

분야별 1개 국가 제작물 편성 상한 규제 역시 유사한 문제를 안고 있다. 특정 해외 국가의 콘텐츠가 지상파 편성을 통해 과도하게 유입되어 문화적 획일화를 초래할 가능

성은 극히 희박해졌다(심홍진 정은진, 2020). 오늘날 시청자들이 넷플릭스·디즈니플러스 등 다양한 글로벌 플랫폼을 통해 각국 콘텐츠를 자유롭게 선택할 수 있는 환경에서는, 방송사라는 단일 창구를 통제하는 방식만으로는 규제의 합목적성을 확보하기 어렵다. 실제 편성에서도 대부분 국내 제작물이 편성되고 있고, 영화의 경우 연간 편성되는 해외 수입물 편수 자체가 줄어 특정 국가의 편성 비중이 높더라도 예외에 속하거나 복수 국가의 수입물이 뒤섞여 문제가 되는 상황은 사실상 발생하기 어려운 것이 현실이다.

국내제작 방송프로그램 편성 규제는 도입 당시의 정책 목표인 국내 영상 산업을 보호한다는 목표를 이미 달성했을 뿐 아니라 규제 대상과 목적의 정합성마저 흔들리고 있다. 참규제 방향은 어디인가?

3) 순수 외주제작 프로그램 편성 비율 규제: 역전된 역학관계

순수 외주제작 방송프로그램 편성 규제는 독립제작사를 육성하고 프로그램의 제작원의 다양성을 확보함으로써 방송 프로그램 제작 산업의 발전 기반을 확보하기 위한 것이다(황현정 외, 2024). 외주제작 프로그램 의무 편성 제도의 도입은 당시 방송 매체가 다양해지면서 프로그램 수요가 증가하고, 독점 체제하의 지상파 방송 제작 시스템을 다원화할 필요성이 제기되었다. 이는 경쟁 체제 도입을 위해 지상파 방송사 내부 제작 매너리즘 탈피, 경영 합리화, 프로그램 질적 향상 등 당시 미디어 생태계 변화를 모색하기 위한 조치의 일환이었다.

순수 외주제작 방송프로그램 편성 비율은 지상파 텔레비전 방송의 경우 채널별로 상이한데, 해당 채널은 매 반기 전체 방송시간의 일정 비율 이상을 순수 외주제작 방송프로그램으로 편성해야 한다. KBS1은 19%, KBS2는 35%, MBC와 SBS는 30% 이상을 준수해야 한다. 지상파방송사들은 주시청시간대에도 매 반기 방송시간의 10% 이상을 순수 외주제작 프로그램으로 편성해야 하는 의무를 지닌다.

[표 3] 지상파 3사 순수 외주제작 방송프로그램 편성비율 추이

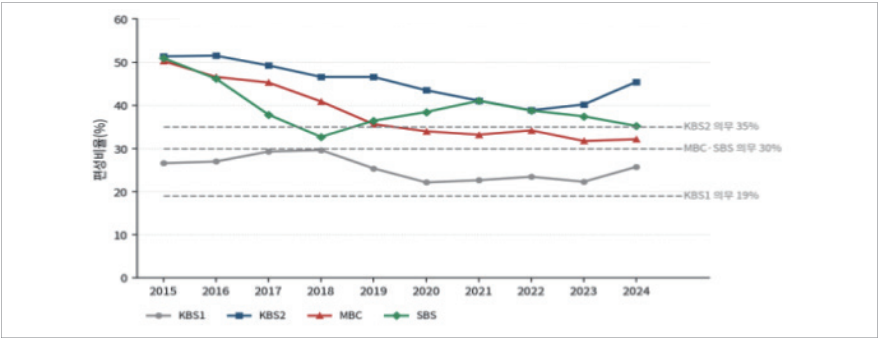
구분	2015			2016			2017		2018		
	의무 비율	상반기	하반기	의무비율 (10월)	상반기	하반기	상반기	하반기	의무 비율	상반기	하반기
KBS1	24	27.2	26.0	19	28.0	26.0	28.9	33.7	19	31.4	27.9
KBS2	40	51.7	51.0	35	52.3	50.7	47.5	51.0	35	45.8	47.4
MBC	35	48.1	52.4	35	50.3	42.9	40.7	49.9	32	42.8	39.0
SBS	35	52.1	49.8	35	48.2	44.2	39.7	36.0	32	33.1	32.3

구분	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	상반기	하반기	의무 비율	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
KBS1	26.0	24.8	19	23.2	21.1	21.4	22.4	22.9	24.0	22.6	22.6	25.7	25.8
KBS2	46.6	46.6	35	44.4	42.6	39.6	43.6	42.8	41.3	39.1	39.1	43.2	47.7
MBC	36.7	34.6	30	33.5	34.5	32.6	33.5	34.9	32.2	31.2	32.3	32.6	31.7
SBS	38.3	34.6	30	39.7	37.2	41.3	40.8	36.8	37.3	37.6	37.6	35.2	35.3

주 : 2015년은 외주제작 프로그램 편성비율임. 2015년 6월 시행령 개정을 통해 순수외주제작물 개념 도입됨. 특수관계자의 외주제작물 편성제한을 폐지함. 제2016-9호 고시에 의거해 MBC와 SBS는 2017년 12월까지 100분의 35 이상, 2018년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지는 100분의 32 이상 편성해야 함

출처 : 2016년~2022년 방송통신위원회 「방송평가 기반조성 방송사업자 편성현황 조사」보고서 재구성, 「미디어 융복합 시대의 편성 규제 정책의 지향점 연구」, 「방송 프로그램 장르 구분의 타당성 검토: 방송법과 방송사업자 및 수용자의 장르 분류 기준 차이를 중심으로」, 「방송산업 경쟁력 강화를 위한 수중계 등 편성규제 개선 방안 연구」, 재구성함

[그림 3] 지상파 3사 순수 외주제작 방송프로그램 편성비율 추이



지난 10년간 순수 외주제작 방송프로그램 편성비율을 보면, KBS1과 KBS2는 소폭의 등락이 있지만 큰 변화없이 유지된 반면, MBC와 SBS는 2010년대 중반 이후 하락세가 지속되고 있다.

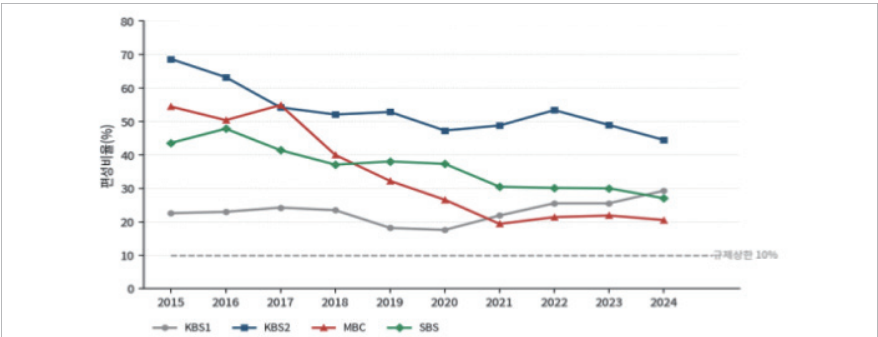
[표 4] 지상파 3사 주시청시간대 순수 외주제작 방송프로그램 편성비율 추이

구분	2015		2016		2017		2018		2019	
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
KBS1	21.3	23.9	24.1	21.8	22.9	25.6	25.6	21.4	19.2	17.2
KBS2	69.9	67.4	67.6	58.9	52.8	55.8	51.3	52.9	52.3	53.4
MBC	51.5	57.4	55.2	45.6	54.0	55.8	44.7	35.3	33.6	30.9
SBS	45.8	41.4	49.8	45.9	44.5	38.3	38.5	35.7	42.9	33.2

구분	2020		2021		2022		2023		2024	
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
KBS1	15.3	19.9	21.0	21.4	24.6	26.8	24.3	24.3	26.8	31.8
KBS2	48.4	46.2	45.4	52.2	52.1	54.7	52.5	45.4	41.2	47.8
MBC	30.4	22.8	16.8	16.1	21.6	21.2	22.2	18.0	25.1	16.1
SBS	42.5	32.2	32.8	30.2	28.4	27.2	31.9	28.2	28.3	25.8

출처 : 2016년~2022년 방송통신위원회 「방송평가 기반조성 방송사업자 편성현황 조사」보고서 재구성, 「미디어 융복합 시대의 편성 규제 정책의 지향점 연구」,「방송 프로그램 장르 구분의 타당성 검토: 방송법과 방송사업자 및 수용자의 장르 분류 기준 차이를 중심으로」, 「방송산업 경쟁력 강화를 위한 수중계 등 편성규제 개선 방안 연구」,재구성함

[그림 4] 지상파 3사 주시청시간대 순수 외주제작 방송프로그램 편성비율 추이



주시청시간대 편성비율의 하락폭이 큰데, 특히하게 KBS1은 2020년 이후 다시 상승한다. 이는 외주제작의 확대라기보다 순수 외주프로그램의 시간대별 재배치 및 집중화로 해석된다. 주시청시간대에 교양 분야 순수 외주 프로그램을 편성하게 되면 편성시간의 가중치가 적용되기 때문에 제한된 외주제작 자원 가운데 공익적 교양 프로그램을 주요 시간대에 선택적으로 배치함으로써 주시청시간대의 편성비율이 늘어난 것으로 볼 수 있다. 지상파 광고 수입과 시장 영향력의 감소, 제작비 긴축 압력으로 외주제작이 축소되거나 정체되는 현상을 보이고 있지만, 그럼에도 지상파방송사들은 순수 외주제작 의무편성 비율을 모두 상회해 편성하고 있다.

외주제작 의무편성 제도를 도입할 당시와 달리 방송사와 외주제작사 간의 역할관계가 달라졌다. 특히 드라마 장르를 중심으로 방송사보다 우월한 협상력을 가진 대형 제작사들이 등장하였고, 유통 창구의 다양화로 방송사에 대한 의존도는 현저히 낮아졌다. 외주제작 의무편성 제도가 도입된 지 35년이 지난 오늘날 제작 주체의 다원화는 이미 달성하였으며, 방송사들도 '자원의 효율적 배분 차원에서 외주제작 시스템은 내재화된 제작 요소로 안착시켰다. 역동적인 미디어 환경 변화로 방송사는 오히려 경제성 효율성을 고려해 외주 제작사를 보다 효율적으로 활용해야 할 유인이 더 커졌다고도 볼 수 있다. 주시청시간대 순수 외주제작 편성 비율 역시 사문화된 규정에 해당한다. 주시청시간대의 의미는 희석되었지만, 실제 주시청시간대에 경쟁력이 담보된 프로그램이 편성되어야 하는데 대개 이러한 프로그램은 고비용 콘텐츠로 대형 외주제작사가 제작한 콘텐츠일 수밖에 없다. 미디어 제작·유통의 역할 구조가 격변한 상황을 현재의 편성 규제는 제대로 반영하고 있지 못하다. 실시간 중심, 시간 중심의 양적 편성 규제는 이미 한계에 봉착했으며, 정책 목표를 달성하는 데도 한계를 내재하고 있다. 다양한 정책 수단들이 개별적으로는 나름의 공익적 근거를 갖더라도, 서로 맞물려 작동하는 총합 차원의 효과는 오히려 방송사의 경쟁력을 떨어뜨리고 효율적인 선순환 구조를 가로막는 결과로 이어지기도 한다. 편성 규제의 정책 목표가 오늘날의 정책 수요를 정확히 반영하고 있는지, 그리고 이 목표를 달성하기 위한 정책 수단이 지금도 적합한지에 대한 전면적인 재검토가 필요한 시점이다.

3. 편성의 자율성 강화를 위한 참규제: 이익형량의 재설계

오락 프로그램 편성 제한, 국내제작 편성비율 규제, 순수외주제작 의무편성 규제는 방송의 상업화 견제, 제작 주체의 다양성 확보, 문화적 정체성 보호, 국내 영상 산업 발전, 시청자 권익 보호 차원의 다양성 보장이라는 정책 목표에서 출발했다. 미디어 환경 변화에 따른 정책 수요를 반영해 정부는 지속적으로 규제완화를 추진해 왔음에도 현실에 부합하지 못하는 정책으로 규제의 실효성과 부작용을 둘러싼 비판이 꾸준히 제기되고 있다.

편성 규제는 과거의 정책 목표를 기계적으로 답습하기보다 공익적 목적과 경제적 효율성 간의 형량을 재점검해 볼 필요가 있다. 그리고 관점의 전환이 수반되어야 한다.

물론 편성 규제가 지켜온 공익적 가치, 즉 상업적 압력으로부터 취약한 장르와 계층을 보호하고 소수 사업자에게 자원이 과도하게 집중되는 것을 견제해 온 순기능을 전면 부정할 수는 없다. 특히 중소 독립제작사나 어린이·교양 프로그램처럼 시장 유인만으로는 공급이 위축될 우려가 있는 영역에 대해서는 최소한의 정책적 뒷받침이 유지되어야 하는 영역도 여전히 존재한다. 규제 완화의 방향이 공익적 측면까지 전면적으로 폐기하는 탈규제로 오인되는 것은 경계할 필요가 있다.

전통 미디어의 수익 구조는 지속적으로 악화되어 왔고, 시장의 주도권은 이미 온라인 플랫폼 사업자에게로 넘어가고 있다. 광고 수익의 극적 변화는 방송사로 하여금 부득이하게 재방송과 장르 조정 등을 통해 편성 비율을 준수해야 하는 기회비용을 낳는다. 즉 방송사업자는 규제 범주 안에서 효율적인 편성 기회를 놓치는 동시에 실질적인 경영 부담을 떠안게 된다.

또한 편성비율 규제는 공급의 다양성이 선택의 다양성을 보장하는 시청 행위를 전제로 하지만 실제 개인의 TV 시청 시간이 절대적으로 감소해 공급의 다양성이 이용자의 다양한 선택권 보장으로 귀결되지 못한다. 편성 규제는 여전히 실시간 채널 편성을 대상으로 하기 때문에 TV를 이탈하는 이용자와 파편화된 시청 행태를 정책 목표로 수용하고 있지 못하다.

편성규제가 유효하게 규제 목표를 달성할 수 있었던 시절과 지금의 콘텐츠 유통 구조는 크게 달라졌다. OTT 오리지널 콘텐츠가 지상파에 후속 편성되는가 하면, 2023

년 넷플릭스 글로벌 시청시간 기준으로 상위 10개 한국 콘텐츠(TV 시리즈물) 중 70%는 방송프로그램이다(방송통신위원회, 2024). 방송프로그램의 경계도 모호해지고, 유통 플랫폼도 경계를 넘나들고 있다. 방송사, 외주제작사, OTT 사업자가 하나의 통합된 콘텐츠 밸류체인으로 재편됨에 따라 기존의 순수외주제작과 국내제작 편성비율 규제처럼 방송 채널이라는 단일한 창구만을 규율하는 방식이 여전히 적합한가라는 의문이 제기될 수밖에 없다. 제작사가 방송사와 OTT 플랫폼에 동시에 콘텐츠를 공급하며 수익원을 다원화하고 있는 제작 생태계를 현행 편성규제는 제대로 반영하고 있지 못하다. 외주제작 시장의 다양성과 경쟁력 확보라는 본래의 규제 목적은 편차는 있지만 이미 시장에서 일정 부분 달성되고 있다.

편성규제를 통해 지키고자 했던 공익은 오늘날 수많은 채널과 다수의 플랫폼이 공존하는 제작·유통 생태계에서 자연스럽게 구현되고 있는 반면 규제로 인해 감당해야 하는 경제적 비용은 광고 시장 이탈 등 지상파 적자 구조를 더욱 고착화시키고 있다. 편성 규제가 신규 플랫폼 등장에 따른 콘텐츠 유통 환경의 변화를 수용하고 시청자의 선택권과 만족도를 높이는 데 긍정적 기여를 할 수 있도록 규제의 합목적성이 재조정될 필요가 있다.

2026년 1월 국회에서 공개된 시청각미디어서비스법의 입법 방향에도 장르 구분 폐지, 국내제작 및 1개 국가 제작물 편성 규제 전면 폐지, 순수외주제작 편성 규제 폐지 등 편성 규제 자체의 폐지 방침이 담겨 있다. 방송사업자에게 획일적인 편성 비율 준수를 강제하기보다 방송사가 스스로 공익적 책무를 이행할 수 있는 재정적·제도적 유인을 제공하는 방식으로 정책 수단을 전환하는 것이 정책목표 달성에 더 효과적일 수 있다. 편성 비율 규제는 방송평가·재허가 심사와 같은 사후적 평가 체계와도 이미 연동되어 있다. 사전·사후 규제를 다층적으로 운영함으로써 발생하는 비효율성은 앞서 살펴본 미디어 생태계의 현실과의 간극을 더욱 크게 만들고 있다.

편성 규제 완화든 폐지든, 오늘날 요구되는 것은 공익적 목적을 포기하는 탈규제가 아니라 사전적·총량적 편성 규제에서 사후적·자율적 규제로의 정책 수단 전환을 통해 최소한의 사회적 검증 장치만 유지하고, 산업 보호 목적의 국내 제작 의무는 진흥 및 투자 지원 정책으로 보완하는 방향의 재설계다. 뿐만 아니라 방송과 OTT 간 규제 간극을 해소할 필요가 있다. 방송 매출, 광고, 시청시간이 보여주는 방송 시장의 구조적 위축은

그 속도가 더욱 빨라지고 있으며, 그런 만큼 편성규제의 재설계는 선택지가 아니라 레거시 미디어의 생존과 직결된 시급한 과제다. 방송의 공적 가치를 변화한 미디어 환경에 부합하는 방식으로 구현하면서도 방송사업자에게 불필요하게 전가되어 온 경제적 비효율을 해소할 수 있는 균형점을 모색해 나갈 필요가 있다.

관건은 규제를 얼마나 완화하느냐가 아니라 어느 방향으로 재설계하느냐이다. 방송사업자에게 일방적인 책임과 부담을 지우는 방식에서 벗어나, 시장 변화에 맞추어 스스로 편성을 조정하고 콘텐츠 경쟁력을 키울 수 있는 실질적인 재량을 되돌려주는 쪽으로 정책의 참 방향이 옮겨가야 한다. 그러한 재량 없이는 방송 산업의 지속 가능한 성장도, 시청자 복지 증진이라는 정책 목표도 요원한 과제로 남을 수밖에 없다. 진정한 참규제가 실현될 수 있는 ‘사이다’ 같은 패러다임 전환을 오랜 기간 기다려왔다. 시대 변화에 부합하는 권한과 책임을 부여하고 지원이 뒷받침되는 공적 시스템과 사업자 자율 시스템이 참된 공조가 가능한 날이 빠른 시일 내 도래하길 기대한다.

참고문헌

- 김유정 (2024). 10년, 지상파방송 시장의 변화와 진단: 매출과 프로그램 비용의 변화를 중심으로. <방송문화>, 2024년 봄호, 3-20.
- 노동력 (2022). 생산요소 가격의 변화와 드라마 제작시장의 진화. <언기예술연구>, 27(3), 171-196.
- 노동력 (2023). 드라마 시장의 '오징어 게임': 글로벌 OTT 생태계로 인한 인센티브 발생 체계의 변화를 중심으로. <한국방송학보>, 37(5), 5-51.
- 방송미디어통신위원회 (2025). 「방송미디어통신위원회 업무보고」.
- 방송통신위원회 (2016). 「방송평가 기반조성 2016년도 방송사업자 편성현황 조사(2015년 자료)」.
- 방송통신위원회 (2017). 「방송평가 기반조성 2017년도 방송사업자 편성현황 조사(2016년 자료)」.
- 방송통신위원회 (2018). 「방송평가 기반조성 2018년도 방송사업자 편성현황 조사(2017년 자료)」.
- 방송통신위원회 (2019). 「방송평가 기반조성 2019년도 방송사업자 편성현황 조사(2018년 자료)」.
- 방송통신위원회 (2024). 「OTT 관련 주요 현황 및 방송시장 영향분석 결과」.
- 방송프로그램 등의 편성에 관한 고시 (방송미디어통신위원회 고시 제2026-20호)
- 배진아 (2020). 제5기 방통위에 대한 규제 개선 제언 : 미디어 환경 변화에 따른 편성 규제 원칙의 재정립. <방송문화>, 2020년 가을호, 35-53.
- 심홍진 · 정은진 (2020). 「방송통신 매체 융합에 따른 편성규제 실효성 제고방안 및 해외사례 비교 연구」.
- 심홍진 · 주성희 · 노은정 (2021). 「미디어 환경 변화에 부합하는 편성규제 전면 개편안 연구」.
- 유진희 (2024). 제작비 폭등에 따른 국내 드라마 시장의 변화와 개선방안. <미디어 이슈 & 트렌드>, 63, 63-74.
- 이재훈 (2025. 10. 14). “아기사어, 59개월 연속 글로벌 유튜브 조회수 1위…누적 160억뷰 ↑”, <뉴스시스>, https://www.newsis.com/view/NISX20251014_0003362684
- 정영주 · 황현정 (2024). 편성 규제 정책의 패러다임 전환을 위한 시론적 논의 : 편성 규제 개정 경과와 위반 현황을 중심으로. <언론정보연구>, 61(3), 5-60.
- 주창윤 · 황성연 · 유승현 (2012). 「방송 프로그램의 세부 분류기준 및 도입방안 연구」.
- 홍원식 (2024). 디지털 미디어시대 편성정책의 개선 방향 : 경로의존성 벗어나기. <방송문화>, 겨울호, 43-54.
- 황현정 · 성욱제·김청희 (2022). 「방송평가 기반조성 2022년도 방송사업자 편성현황 조사(2021년 자료)」.
- 황현정 (2024). 「방송 프로그램 장르 구분의 타당성 검토 : 방송법과 방송사업자 및 수용자의 장르 분류 기준 차이를 중심으로」.
- 황현정 · 노은정 · 김호정 (2024). 「미디어 융복합 시대의 편성 규제 정책의 지향점 연구」.
- 황현정 · 주성희 · 송민선 (2025). 「방송산업 경쟁력 강화를 위한 수중계 등 편성규제 개선 방안 연구」.
- Cheng, J., Wu, C., & Chi, J. (2019). Effects of China's "limited entertainment order" policy on program diversity: An analysis based on panel threshold model. *Journal of Media Economics*, 32(1-2), 17-34.
- Federal Communications Commission. (1995). Review of the Prime Time Access Rule, Section 73.658(k) of the Commission's Rules: Report and order (FCC 95-314, MM Docket No. 94-123). <https://www.fcc.gov/document/review-prime-time-access-rule>
- Federal Communications Commission. (1996). 61st annual report: Fiscal year 1995. <https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-308699A1.pdf>
- 国家广播电视总局. (2011. 10. 26). 广电总局就进一步加强电视上星综合频道节目管理答问. <http://8.134.116.66:8060/Content-54571.html>